

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5000657-46.2018.4.04.7219/SC**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: IVAINER MENEGHEL

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pelo INSS em razão de julgado oriundo da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, que negou provimento ao seu recurso nominado entendendo cabível a concessão de auxílio-doença a exercente de mandato de vereador.

Traz como paradigma julgado esta TNU no PEDILEF 50008905920124047120.

É o relatório.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à possibilidade de concessão de auxílio-doença quando o segurado se encontra no exercício de mandato eletivo.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial com julgado desta TNU, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo admissão.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, assim como a eventual contradição do posicionamento contido no pedido de uniformização paradigma e o posicionamento do E. STJ, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: **estabelecer se é possível a cumulação de benefício de auxílio-doença com o exercício de mandato eletivo de vereador.**

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

TAÍS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5000657-46.2018.4.04.7219/SC**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: IVAINER MENEGHEL

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
CO EXERCÍCIO DE MANDATO DE VEREADOR.
AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TEMA CONTROVERTIDO: ESTABELECE-SE É
POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO
DE AUXÍLIO-DOENÇA COM O EXERCÍCIO DE
MANDATO ELETIVO DE VEREADOR.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte Questão Controvertida: estabelecer se é possível a cumulação de benefício de auxílio-doença com o exercício de mandato eletivo de vereador.

Brasília, 01 de junho de 2020.

TAÍS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

Juíza Relatora